

한국가스공사 상임감사

권고,통보

제 목 소방시설 하자보수 보증기간 부적정

관 계 부 서 ○⊗♠▼처 ⊗◇△▽부, ●○□○본부 ◆◎♠@부, ◆○#▮◆본
부 ◆▼▮♣부

조 치 부 서 ○⊗♠▼처 ⊗◇△▽부, ●○□○본부 ◆◎♠@부, ◆○#▮◆본
부 ◆▼▮♣부

내 용

1. 업무 개요

●○□○본부 ◆◎♠@부 및 ◆○#▮◆본부 ◆▼▮♣부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 계전설비 유지보수를 담당하면서 자동소화장치 구매 설치 등 계전설비 교체, 개선공사 설계, 발주 및 감독업무 등을 수행하고 있으며, ○⊗♠▼처 ⊗◇△▽부는 계약관련 제도 및 규정의 검토·정비 업무를 담당하면서 「계약업무관리지침」의 검토·정비를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「소방시설공사업법」 제2조 제1항에 따르면 ‘소방시설공사업’이란 설계도서에 따라 소방시설을 신설, 증설, 개설, 이전 및 정비(이하 “시공”이라 한다)하는 영업으로 되어 있으며, 동법 제15조 제1항에 따르면 공사업자는 소방시설공사 결과 자동화재탐지설비 등 대통령령으로 정하는 소방시설에 하자가 있을 때에는 대통령령으로 정하는 기간 동안 하자를 보수하도록 되어 있다.

또한 「소방시설공사업법 시행령」 제6조에 따르면 소방시설별 하자보수 보증 기간은 【표 1】 과 같다.

【표 1】 소방시설별 하자보수 보증기간

하자보수 보증기간	소방설비
2년	피난기구, 유도등, 유도표지, 비상경보설비, 비상조명등, 비상방송설비 및 무선통신보조설비
3년	자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소화설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 소화활동설비(무선통신보조설비는 제외한다)

※ 출처: 「소방시설공사업법 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간) 재구성

한편 「물품구매일반조건」 제18조에 따르면 계약상대자는 계약서에 명시된 하자보증기간 동안 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하도록 되어 있으며, 「계약업무관리지침」 제44조에 따르면 검수부서장은 하자보증증권 등의 서류를 구비하여 계약담당부서장에게 대가지급을 의뢰하도록 되어 있다.

따라서 ●○■○본부 ◆◎♠@부, ◆○#㉨◆본부 ◆▼■♠부는 상기 소방시설을 시공하는 경우 법령에 따른 하자보수 보증기간으로 계약을 체결하여야 하고, 법령에 따른 하자기간으로 하자보증증권을 청구하도록 업무를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 생산분야 종합감사기간(2023. 7. 17.~2023. 8. 18.)에 ●○■○본부 및 ◆○#㉨◆본부의 소방시설 하자보수 보증기간을 살펴본 바, ◆◎♠@부와 ◆▼■♠부는 【표 2】 과 같이 ‘자동소화장치’ 등을 구매설치하면서 관련법령에서 정해진 하자보수 보증기간은 3년임에도 3년을 적용하지 않고 계약을 체결하였고 시공 완료 후에는 법적 보증기간으로 하자보증증권을 청구하지 않고 대가를 지급하였다.

[표 2] 소방시설 하자기간 부적정 현황(2020~2022년)

(단위: 원, 부가세별도)

번호	담당부서	계약명	구분	계약금액	계약기간	하자기간	
						법적	계약
1	○□기지 ◆◎♠@부	소방방재시스템 재구축 공사	공사	*,***,***,***	2020.10.12~ 2022.04.01.	3년	1년
2		2022년 ○□기지 공동구 고체에어로졸 자동소화장치 구매	구매 설치	***,***,***	2022.07.05.~ 2022.10.05.	3년	2년
3	○●LNG ◆▼□♠부	◆○#▣◆본부 캐비넷형 자동소화장치 구매 설치	구매 설치	**,**,***	2021.4.20~ 2021.8.31	3년	2년

※ 출처: 확인서 "소방시설공사 하자보수 보증기간에 관한 사항"

그 결과 상기 계약의 소방시설이 법적 하자기간 내에 하자가 발생하여도 계약상대자에게 하자보수 책임을 묻기 어려울 수 있고, 계약상대자가 하자보수 요구에 불응하는 경우 당공사가 긴급하게 하자보수에 사용하여야 하는 해당계약의 하자보수보증금을 지급받지 못하는 경우가 발생할 우려가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

●○□○본부 ◆◎♠@부는 감사지적사항에 대해 다른 의견을 제시하지 않았다.

◆○#▣◆본부 ◆▼□♠부는 계약업무 관리지침 상의 소방기기류 항목을 적용하여 하자보증 기간을 2년으로 선정하였다고 하였다. 「계약업무관리지침」 제51조 [별표 5]에 따르면 물품종류별 하자담보책임기간 및 하자보수보증금을 중 소방기기류(누설탐지기, Foam Generator, 화재경보장치)의 하자담보책임기간은 2년으로 되어 있다. 그러나 【표 1】의 소방시설을 실무부서에서 구매설치로 계약하는 경우 해당 시설의 소방시설공사업법에 따른 하자기간과 「계약업무관리지침」에 따른 하자기간이 상이하여 이에 대한 검토·정비가 필요하다고

판단된다.

또한 ◆▼▣♠부는 소방시설의 경우 계약상대자는 법적으로 정한 하자보수 기간 동안은 하자 발생 시 하자보수를 하도록 강제 이행 의무를 받고 있으므로 하자보수 보증기간을 2년으로 계약 하였어도 3년 동안은 하자보수를 받을 수 있는 상황이라고 하였다. 그러나 계약상대자가 하자보수 요구에 불응하는 상황에서 당공사가 긴급하게 하자보수를 하여야 하는 경우 하자보수증권에 의한 하자보수보증금을 지급받지 못하게 되므로 이에 대해서는 가능하다면 계약상대자와 협의하여 조치할 필요가 있을 것으로 판단된다.

○⊗♠▼처 ⊗◇△▽부는 소방시설을 실무부서에서 구매설치로 계약하는 경우 해당 시설의 소방시설공사업법에 따른 하자기간과 「계약업무관리지침」[별표 5] 따른 소방기기류 하자담보 책임기간이 상이하여 이에 대한 검토·정비가 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●○▣○본부장, ◆○ # ㉔◆본부장은“소방방재시스템 재구축 공사” 등 상기 소방시설공사 하자담보 보증기간을 관련법령에서 정한 기간인 3년으로 연장하는 방안에 대해 계약상대자와 협의하시기 바랍니다. (권고)

○⊗♠▼처장은 「계약업무관리지침」 제51조 [별표 5] 물품종류별 하자담보책임 기간 및 하자보수보증금을 중 소방기기류(누설탐지기, Foam Generator, 화재경보 장치)의 하자담보책임기간과 「소방시설공사업법 시행령」에 따른 기간이 상이하므로 이에 대해 검토·정비 하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

●○○■○본부 ◆◎♠@부 (권고)

◆○#☰◆본부 ◆▼■♠부 (권고)

○⊗♠▼처 ⊗◇△▽부 (통보)